Partnerovereenkomst restaurant

> **Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.** Dit is geen juridisch advies. Placeholders: {{BEDRIJFSNAAM}}, {{KVK}}, {{ADRES}}. / *Draft – have it reviewed by a Dutch lawyer before use. Not legal advice.*

Partijen. {{BEDRIJFSNAAM}}, {{ADRES}}, KvK {{KVK}} ("Food Porter") en [restaurant], KvK [nummer], BTW [nummer] ("Partner").

1. Rol. Food Porter exploiteert een online platform en treedt op als **bemiddelaar en incassogemachtigde** van Partner. De koopovereenkomst voor de maaltijd komt tot stand tussen Partner en de klant. Partner is **verkoper en levensmiddelenbedrijf** in de zin van de Warenwet en de EU-verordeningen 178/2002 en 1169/2011.

2. Menu, prijzen en allergenen. Partner beheert menu, prijzen (inclusief 9% BTW) en de **allergeneninformatie voor de 14 allergenen** in de app, en houdt die actueel. Food Porter toont deze informatie vóór de aankoop. Partner is verantwoordelijk voor de juistheid daarvan; Food Porter controleert dit niet inhoudelijk.

3. Voedselveiligheid (HACCP). Partner werkt volgens een HACCP-systeem of de Hygiënecode voor de Horeca, levert de maaltijd **gesloten en verzegeld** af aan de bezorger en hanteert bij hete gerechten een passende temperatuur. Bij een allergenenincident of een NVWA-melding informeert Partner Food Porter binnen 24 uur.

4. Bereidingstijd en beschikbaarheid. Partner accepteert of weigert een bestelling binnen [5] minuten, geeft een realistische bereidingstijd op en houdt openingstijden, pauze- en drukte-instellingen actueel. Herhaalde vertraging kan leiden tot een tijdelijke pauze (met melding en uitleg).

5. Commissie en kosten. Food Porter rekent commissie over de gerechtenomzet (excl. bezorgkosten, servicekosten en fooien), vermeerderd met 21% BTW: **25%** op bezorgde bestellingen en **10%** op afhaalbestellingen. In de **eerste 3 maanden** na ondertekening van deze overeenkomst (startdatum partnerschap) geldt voor bezorgde bestellingen een introductietarief van **20%**. Het tarief wordt per bestelling vastgelegd op het moment van betaling; een latere tariefwijziging geldt niet met terugwerkende kracht. Wijzigingen van de tarieven worden ten minste 15 dagen vooraf aangekondigd (P2B-verordening, art. 3). Promoties die Food Porter zelf financiert, gaan niet ten koste van Partner, tenzij schriftelijk anders afgesproken.

6. Betaling en uitbetaling. Food Porter int de betaling via Mollie in naam van Partner en betaalt [wekelijks] uit: gerechtenomzet min commissie en min terugbetalingen die aan Partner toe te rekenen zijn (bijv. een ontbrekend item). Er volgt een specificatie per periode. Bezwaar binnen 30 dagen.

7. Terugbetalingen en klachten. Een klacht over de maaltijd (kwaliteit, ontbrekend item, allergenen) is voor rekening van Partner als de oorzaak bij Partner ligt; een klacht over de

bezorging is voor rekening van Food Porter. Food Porter beslist in eerste lijn en motiveert de beslissing.

8. Aansprakelijkheid. Partner vrijwaart Food Porter voor aanspraken over de maaltijd (voedselveiligheid, allergenen, productaansprakelijkheid) en heeft een AVB-verzekering. De aansprakelijkheid van Food Porter is beperkt tot de commissie van de laatste 12 maanden, behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid.

9. Privacy. Voor klantgegevens die Food Porter namens Partner verwerkt, geldt de Verwerkersovereenkomst (bijlage). Partner gebruikt klantgegevens alleen voor de uitvoering van de bestelling.

10. DAC7. Partner verstrekt de identificatiegegevens die Food Porter als platformexploitant moet rapporteren (naam, adres, KvK, BTW, IBAN, omzet), en ontvangt jaarlijks vóór 31 januari een kopie.

11. Duur en beëindiging. Voor onbepaalde tijd, opzegbaar met 30 dagen. Directe beëindiging bij een ernstige schending van de voedselveiligheid of fraude, met een motivering en de mogelijkheid tot reactie. P2B-verordening (EU) 2019/1150: Food Porter meldt beperkingen of opschortingen met redenen en biedt een interne klachtenprocedure.

12. Recht. Nederlands recht, rechtbank [plaats].

English summary. Food Porter acts as an intermediary and payment collector; the restaurant is the seller and food business operator (HACCP, the 14 allergens, sealed hand-over). Accept within 5 min, with realistic prep times and up-to-date hours. Commission is 25% on delivered orders (20% during the first 3 months after signing) and 10% on pickup orders, on food revenue (excluding delivery, service fee and tips) plus VAT, fixed per order at payment and changed only with 15 days' notice; weekly payouts net of commission and attributable refunds. Fault-based allocation of refunds; the restaurant indemnifies food claims; Food Porter's liability is capped at 12 months of commission. DPA attached; DAC7 data duty; 30 days' notice; P2B-compliant reasons and complaints.

restaurant_partner · versie 0.2 · Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.